

경고요구 및 통보

일련번호 16폐기물-04
제목 건설폐기물 계량관리 부적정
소관부서 CC지역본부, GGGG지역본부, HHHH처
관계부서
내용

우리 공사가 주배관 건설공사, 공급배관 이설공사 및 공급설비 유지보수공사를 시행하면서 발생하는 건설폐기물을 처리하고자 HHHH처 MMMMMMM팀 주관으로 건설폐기물 처리용역의 설계서(과업지시서, 수량) 초안을 작성하고, 각 지역본부는 설계서를 확정하여 계약추진, 계약역무 이행관리를 담당하고 있다.

1. 제3자 계량 약정의 이행관리에 관한 사항

CC 및 GGGG지역본부에서 시행한 『##기지~OO 주배관 건설공사 폐기물 처리용역』 외 3건 용역의 과업지시서에는 “건설현장에서 반출된 건설폐기물의 계량은 발주처에서 지정한 제3의 공인계량소에서 실시하고 계량관련 비용은 계약상대자가 부담한다”라고 명시하였다.

그리고 주배관 건설공사 폐기물처리용역 담당자(이하 “용역담당자”로 함)는 용역 계약일반조건 제21조(검사)에 따라 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다.

따라서 처리용역을 착수하기 전에 제3자 계량업체를 선정하여야 하며, 대가지급의

요청이 있는 경우에는 제3자 계량 시행 여부를 확인하여야 한다.

그런데 담당자는 처리용역을 착수하면서 제3자 계량의 이행 여부를 확인하지 아니하였고, 또한 건설폐기물 처리용역 계약상대자(이하 “계약상대자”로 함)의 자체 계량시설에서 계량한 계량표를 첨부하여 대가지급 신청을 하였음에도 불구하고 담당자는 이를 시정조치하지 않았다.

【표#1 건설폐기물 처리용역의 제3자 계량소 계량의무 미이행 현황】

본부	용역명	계약상대자	과업지시서	실제계량	사유	계약금액 (백만원)
CC	##기지~OO 주배관 건설공사 폐기물 처리용역	XX산업	제3자계량소	계약상대자	없음	00
CC	OO~OO 주배관 건설공사 폐기물 처리용역	WWWW산업	제3자계량소	계약상대자	없음	0,000
CC	OO집단에너지 공급설비 건설 폐기물 처리용역	WWW산업	제3자계량소	계약상대자	없음	00
GGGG	OO~OO 주배관 건설공사 폐기물 처리용역	UUUU산업	제3자계량소	계약상대자	없음	000

2. 제3자 계량 시행방법에 관한 사항

건설폐기물 처리과정에서 계량의 객관성 확보 및 신뢰성 담보를 위하여 제3자 계량실시와 계량절차를 계약서에 명시하여 건설폐기물처리용역 계약을 체결하였다.

상기와 관련하여, 건설폐기물 계량관리를 실시하면서 드러난 문제점 및 현황은 다음과 같다.

《 건설폐기물 계량에 대한 현황 》

구분	해당부서	과업내용 및 현황
계량범위	JJJ지역본부 설비보전팀 「OO관리소 구내도로 재포장공사 건설폐기물	○ 건설공사 폐기물 처리용역은 계량관리의 상호 신뢰를 위하여 전체배출량 중 일부를 샘플링 (3~15%)하여 제3자 계량소에서 시행하고, 계량비용은 계약상대자가 부담함

구 분	해 당 부 서	과업내용 및 현황
	처리용역」 등 4건	
계량방법	GGGG지역본부 외 2개 지역본부 「OO 리모델링공사 건설폐기물 처리용역」 등 18건	○ 건설폐기물 계량은 발주처에서 지정한 계량소에서 계량하는 것을 원칙으로 하되, 계량소를 지정할 수 없는 경우 중간처리업체의 계량시설을 이용하여 계근함 ○ 공급설비 폐기물처리 용역담당자는 공급설비 유지보수공사의 배출량이 소량이고, 계량비용이 발생하는 등의 사유로 별도의 계량소를 지정하지 않고 폐기물처리용역 계약상대자의 계량시설을 이용함
계량비용부담	GGGG지역본부 OO건설사무소 「OO~OO 주배관 및 OOOO설비 건설공사 폐기물 처리용역」	○ 제3자 계량에 대한 비용부담을 건설폐기물 처리용역 계약상대자가 하도록 계약되어, (주)대진환경이 제3자 계량비용이 용역에 반영되도록 민원을 제기함

위의 문제점을 고려할 때, 제3자 계량은 우리 공사가 전문계량업자와 계약을 체결하여 전체 배출량(운반차량)을 대상으로 시행하는 것이 타당하다.

3. 건설현장 계량시설 운영계획에 관한 사항

HHHH처 OOOOOO팀은 산업통상자원부의 공공기관 건설폐기물 특별점검 결과(‘15.12월) 및 건설폐기물 처리용역관리에 만전을 기하고자 “건설폐기물 처리절차 개선안”을 확정(’16.4.28)하여 이행하고 있다.

해당 개선방안은 건설폐기물 배출물량의 신뢰성 확보를 위하여 현장여건에 따라 제3자 계량 또는 건설현장에 계량시설을 설치·운영하도록 하였다.

【표#2 건설현장 계량설비 설치 및 운영비용(00~00 주배관 건설공사)】

공 종 명	규격(ton)	수량	단위	비 용(천원)	비 고
건설폐기물 계량대 설치 및 해체	50	1	식	00,000	
건설폐기물 계량대 운영 및 관리	50	27	개월	00,000	보통인부 1일 1시간
합 계				00,000	

그러나 '16.06.02.에 개정된 『건설폐기물의 재활용 촉진에 관한법률』 시행규칙 따르면 건설폐기물 위탁처리업자는 '17.01.01.이전까지 위탁처리업자의 계량시설에서 측정된 결과가 올바로시스템¹⁾으로 실시간 전송·기록되도록 개선해야하므로' 17.01.01.부터는 위탁처리업자의 계량결과가 과다하게 기록·집계될 가능성이 희박하다.

조치할 사항

○ 건설폐기물 처리용역의 제3자 계량 약정이행을 소홀히 관리한 담당자 및 직무책임자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다.[처분명 “건설폐기물처리관련 의무이행 부적정”과 병합 처분(000, 000, 000, 000, 000, 000), 처분명 “건설폐기물 처리방법 부적정”과 병합 처분(000)]

○ HHHH처는 제3자 계량이 필요한 경우에는 우리 공사가 제3자 계량사업자와 계약을 체결하여 전체 배출량을 계량하도록 제3자 계량 시행기준을 마련하여 ‘건설폐기물 처리용역시행지침서(가칭)’에 반영하도록 하시기 바랍니다.(통보)

○ HHHH처는 건설현장 계량시설 운영의 필요성을 다시 검토하시기 바랍니다.(통보)

1) 환경부에서 운영하는 건설폐기물의 인계·인수에 관한 정보를 처리할 수 있는 전자정보프로그램

【별첨#1】

건설폐기물 처리용역의 제3자 계량 약정 현황

본부	용역명	계약상대자	과업지시서	실제계량	사유	계약금액 (백만원)
CC	##기지~OO 주배관 건설공사 폐기물 처리용역	OO산업	제3자계량소	계약상대자	없음	
CC	OO~OO 주배관 건설공사 폐기물 처리용역	OOOO산업	제3자계량소	계약상대자	없음	
CC	OO집단에너지 공급설비 건설 폐기물 처리용역	OOOO산업	제3자계량소	계약상대자	없음	
경남	OO~OO 주배관 건설공사 폐기물 처리용역	OOOO산업	제3자계량소	계약상대자	없음	
경남	OO~OO 주배관 및 OO승압설비 건설공사 폐기물처리용역	OO환경	제3자계량소	계약상대자	계량비용 요구민원	
경남	OO지역본부 사옥 리모델링공사	OOOO환경	발주처지정 or 계약상대자	계약상대자	소량배출 및 계량비용 발생	
경남	OO~OO 매설배관 보수공사 폐기물처리용역	OO환경				
경남	공급관리소 제어동 확장공사 폐기물 처리용역	OO산업				
경남	공급관리소 제어동 확장공사 폐기물 처리용역(2차)	OO산업				
경남	OOBV 제각공사 폐기물처리용역	OO산업				
경남	OO 야적장 조성공사 폐기물 처리용역	OO산업				
경남	OO 토건시설물 보수공사 폐기물 처리용역	OOOO산업				
경남	지역본부 사옥 보수공사 폐기물 처리용역	OOOO산업				
경남	OO~OO(OO로)구간 배관이설공사 폐기물처리용역	OO환경				
EE	OO주관리소 증설공사 폐기물처리용역	OOOO이엔티				
EE	OO가스히터 및 OO 열교환기 설치 폐기물처리용역	OO이애플				
EE	OO천가스배관철거 폐기물처리용역	OO환경				
EE	OO MS철거 폐기물처리용역	OO이애플				
EE	OO관리소 가스히터교체 폐기물처리용역	OOOO이엔티				
FF	OO관리소 확장공사 폐기물 처리용역	OO산업건설				
FF	OO~OO(OOOIC)구간 배관이설공사 폐기물처리용역	OO환경				
FF	OO~OO(도로공사1공구) 배관이설공사 폐기물처리용역	OO환경산업				
FF	OO~OO간(군도OO호선) 배관침하유도공사 폐기물처리용역	OO환경산업				

[관련자]

CC지역본부 건설사무소	주임	OOO(000000000)	
CC지역본부 건설사무소	주임	OOO(000000000)	
CC지역본부 건설사무소	차장	OOO(000000000)	
CC지역본부 건설사무소	차장	OOO(000000000)	
GGGG지역본부 OO건설사무소	대리	OOO(000000000)	[현 KKKK지역본부]
GGGG지역본부 OO건설사무소	차장	OOO(000000000))	